

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 3 rejeb 1438 – 31 mars 2017

160^{ème} année

N° 26

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'ordre de la République..... 1180

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2017-392 du 28 mars 2017, portant cessation de fonctions du ministre de la fonction publique et de la gouvernance..... 1180

Ministère de la Justice

Arrêtés du ministre de la justice du 28 mars 2017, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire..... 1181

Arrêté du ministre de la justice du 31 mars 2017, portant délégation de signature en matière disciplinaire 1181

Arrêtés du ministre de la justice du 31 mars 2017, portant délégation de signature 1182

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de service..... 1183

Ministère des Finances

Décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017, modifiant et complétant le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers..... 1183

Arrêté de la ministre des finances du 28 mars 2017, portant fixation des tarifs des services d'émission des factures électroniques et de leur archivage	1185
Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale	
Décret gouvernemental n° 2017-394 du 29 mars 2017 , portant création d'un cadre unifié pour l'évaluation et la gestion des investissements publics ..	1186
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Décret gouvernemental n° 2017-395 du 28 mars 2017 , relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usages industriel, commercial ou professionnel	1189
Décret gouvernemental n° 2017-396 du 28 mars 2017 , relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré des terrains non bâtis.....	1190
Décret gouvernemental n° 2017-397 du 28 mars 2017 , relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis	1191
Nomination de directeurs	1192
Nomination d'un sous-directeur	1192
Nomination de chefs de service.....	1192
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Nomination de directeurs	1193
Nomination d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint.....	1194
Nomination de sous-directeurs	1194
Nomination de secrétaires principaux d'université	1194
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche	1195
Nomination de secrétaires d'université	1195
Nomination de chefs de service.....	1196
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Décret gouvernemental n° 2017-398 du 28 mars 2017 , complétant le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales	1196
Ministère de la Santé	
Nomination d'un sous-directeur	1197
Nomination d'un membre au conseil scientifique de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits	1197
Ministère des Affaires Sociales	
Décret gouvernemental n° 2017-399 du 29 mars 2017 , portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale	1197
Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 mars 2017, portant délégation de signature en matière disciplinaire	1199
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	1199
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	1200
Nomination de sous-directeurs	1200
Liste de promotion au grade d'ingénieur en chef au titre de l'année 2015.....	1200
Liste de promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au titre de l'année 2015.....	1200
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination de directeurs généraux.....	1200

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat	
Nomination d'un directeur	1201
Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique	
Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 31 mars 2017, portant délégation de signature	1201
Ministère des Affaires Culturelles	
Nomination d'un directeur	1202
Nomination d'un sous-directeur	1202
Nomination d'un inspecteur	1202
Ministère du Transport	
Nomination d'un directeur	1202
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société du réseau ferroviaire rapide de Tunis	1202
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'office de l'aviation civile et des aéroports	1202
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation	1202
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination de sous-directeurs	1202
Nomination d'un chef de service.....	1203

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2017-44 du 21 mars 2017.

L'ordre de la République est attribué, à compter du 8 mars 2017 aux personnes citées ci-après :

Commandeur :

- général de division Ismaïl Fathalli,
- général de brigade Mohamed Foued Aloui,
- général de brigade Taoufik Rahmouni,
- général de brigade Jamel Boujeh,
- contre-amiral Abderraouf Attalah,
- colonel major Hamma Zouaghi,
- colonel major Salem Afini,
- colonel Sami Achour Khedhiri,
- lieutenant colonel Boubaker Kassoumi,
- capitaine Boukhari Jeri.

Chevalier :

- Mosbeh Ben Khelifa Khalfallah,
- Tarek Kediri,
- Abdessalem Kerdmine,
- Abderrahman Farhat,
- Mahdi Thabet,
- M'barka Matyar,
- Fatma Mahmoudi,
- Mohamed Mahmoudi,
- Hédi Lachiheb.

Par décret Présidentiel n° 2017-45 du 21 mars 2017.

La catégorie de chevalier de l'ordre de la République (4^{ème} classe) est attribuée, à titre posthume, au sous-lieutenant des douanes Hssan Mansouri, à compter du 7 mars 2017.

Par décret Présidentiel n° 2017-46 du 21 mars 2017.

La catégorie de chevalier de l'ordre de la République (4^{ème} classe) est attribuée, à titre posthume, à compter du 7 mars 2017 aux :

Chevalier :

- commissaire principal Abdelaati Abdelkebir,
- capitaine Ramzi Zereli,
- capitaine Boulares Radaoui,
- lieutenant-colonel Abdelkarim Jarie,
- adjudant chef Imed Msaoura,
- adjudant chef Abdessalem Saafi,
- adjudant Mehdi Chemlali,
- adjudant Sofiene Hamad,
- adjudant Mohamed Afif,
- brigadier Mohamed Yassine Soltani.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2017-392 du 28 mars 2017, portant cessation de fonctions du ministre de la fonction publique et de la gouvernance.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abid Briki, ministre de la fonction publique et de la gouvernance, à compter du 25 février 2017.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la justice du 28 mars 2017, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article premier - Il sera procédé, à compter du 3 juillet 2017, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis au périmètre d'intervention foncière agricole de Maarouf extension imadat Maarouf de la délégation d'El Oueslatia du gouvernorat de Kairouan.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2017.

Le ministre de la justice

Ghazi Jeribi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la justice du 28 mars 2017, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu le décret-loi n° 64- 3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article premier - Il sera procédé, à compter du 3 juillet 2017, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis au périmètre public irrigué de Chaouachine imadat El Gradha Est de la délégation de Chorbane au gouvernorat de Mahdia.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2017.

Le ministre de la justice

Ghazi Jeribi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la justice du 31 mars 2017, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-247 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010, portant organisation des structures des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-136 du 25 janvier 2017, portant nomination de Monsieur Elyes Zalleg, colonel major à la garde nationale, directeur général de l'établissement des prisons et de la rééducation au ministère de la justice, à compter du 14 novembre 2016.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000, modifiant et complétant la loi n° 82-70 du 6 août 1982, relative au statut général des forces de sécurité intérieure, le ministre de la justice délègue à Monsieur Elyes Zalleg, colonel major à la garde nationale, occupant la fonction de directeur général de l'établissement des prisons et de la rééducation au ministère de la justice, le droit de signer les rapports de traduction devant le conseil d'honneur des prisons et de la rééducation et les décisions de sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation et la rétrogradation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 14 novembre 2016.

Tunis, le 31 mars 2017.

Le ministre de la justice

Ghazi Jeribi

Arrêté du ministre de la justice du 31 mars 2017, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-247 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-187 du 29 juin 2010, portant organisation des structures des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-136 du 25 janvier 2017, portant nomination de Monsieur Elyes Zalleg, colonel major à la garde nationale, directeur général de l'établissement des prisons et de la rééducation au ministère de la justice à compter du 14 novembre 2016.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Elyes Zalleg, colonel major à la garde nationale, occupant la fonction de directeur général de l'établissement des prisons et de la rééducation au ministère de la justice, une délégation de signature de tous les documents rentrant dans le cadre de ses prérogatives, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Elyes Zalleg est habilité à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité, conformément aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 14 novembre 2016.

Tunis, le 31 mars 2017.

Le ministre de la justice

Ghazi Jeribi

Arrêté du ministre de la justice du 31 mars 2017, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme, tel que modifié par le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-263 du 13 février 2017, chargeant Monsieur Belgacem Ismaili, contrôleur général des dépenses publiques, des fonctions de directeur général des services communs au ministère de la justice.

Arrête

Article premier - En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Belgacem Ismaili, contrôleur général des dépenses publiques, directeur général des services communs, une délégation de signature de tous les documents se rapportant à ses fonctions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 2 janvier 2017.

Tunis, le 31 mars 2017.

Le ministre de la justice

Ghazi Jeribi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mars 2017.

Madame Najet Chaabane, administrateur conseiller de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de subdivision des études, des statistiques et du suivi à la division des comités de quartiers au gouvernorat de Monastir, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017, modifiant et complétant le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, fixant le statut de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont ajoutés au décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé, un paragraphe 7 et un paragraphe 8 à l'article 21 comme suit :

Article 21 (paragraphe 7) :

7- L'acquisition, moyennant règlement du prix correspondant à l'étranger, d'actions ou de parts sociales de sociétés résidentes exerçant une activité en Tunisie conformément à la législation les régissant, par une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère auprès d'une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère.

Article 21 (paragraphe 8) :

8- La souscription par des non-résidents à l'augmentation de capital de sociétés établies en Tunisie conformément à la législation les régissant, par conversion en participation de leurs avances en compte courant associés contractées en devises conformément à la réglementation des changes en vigueur. Les conditions de la conversion sont fixées par circulaire de la banque centrale de Tunisie.

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'article 25 deuxième paragraphe du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé et remplacées comme suit :

Article 25 paragraphe 2 (nouveau) - L'obligation de cession ne concerne pas :

1) Les devises mises à la disposition des intermédiaires agréés dans le cadre de leurs activités ordinaires et utilisées pour les besoins de leurs interventions sur le marché des changes dont les conditions et les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par circulaire de la banque centrale de Tunisie.

2) Les avoirs en devises logés dans des comptes professionnels.

Les comptes professionnels sont ouverts sur les livres des intermédiaires agréés par toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Tunisie et toute personne morale tunisienne ou étrangère pour ses établissements en Tunisie ayant des ressources en devises, et ce, pour les besoins de son activité.

Les conditions de fonctionnement des comptes professionnels sont fixées par circulaire de la banque centrale de Tunisie.

3) Les devises délivrées au titre d'allocations touristiques non utilisées et qui sont rapatriées et déposées dans des comptes « allocation touristique » en dinar convertible. Les conditions d'ouverture et de fonctionnement de ces comptes sont fixées par circulaire de la banque centrale de Tunisie.

4) Les devises provenant de l'un ou de plusieurs des revenus cités ci-après ou celles dont l'acquisition sur le marché des changes est autorisée afin d'être logées dans un compte en devises ou en dinars convertibles de personne physique résidente :

- les revenus ou produits des avoirs à l'étranger ainsi que les avoirs en devises à l'étranger déclarés à la banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur ou à toute disposition législative spéciale,

- la rémunération reçue par les prestataires de services au titre de services rendus à des non-résidents établis hors de Tunisie,

- les bénéfices distribués en dinars provenant d'opérations d'exportation de biens ou de services réalisés par une personne morale résidente au capital de laquelle, ladite personne physique détenteur du compte détient des participations, et ce, dans la limite du taux déterminé par circulaire de la banque centrale de Tunisie,

- un pourcentage du chiffre d'affaires provenant de l'activité de sous-délégation de change exercée conformément à la réglementation en vigueur, par la personne physique au nom de laquelle le compte est ouvert ou par une personne morale résidente au capital de laquelle, ladite personne physique détient une participation. Ledit pourcentage est déterminé par circulaire de la banque centrale de Tunisie,

- la rémunération servie en dinar par les employeurs résidents aux personnes engagées par eux, pendant le séjour de ces personnes à l'étranger, pour l'exécution de missions dans le cadre de marchés réalisés à l'étranger.

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes en devises ou en dinar convertible de personnes physiques résidentes sont fixées par circulaire de la banque centrale de Tunisie.

5) Les revenus ou produits des avoirs à l'étranger ainsi que les avoirs en devises à l'étranger déclarés à la banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur ou à toute disposition législative spéciale et logées dans des comptes spéciaux en devises ou en dinar convertible de personnes morales résidentes.

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinar convertible de personnes morales résidentes sont fixées par circulaire de la banque centrale de Tunisie.

Art. 3 - Les circulaires de la banque centrale de Tunisie relatives aux comptes en devises ou en dinar convertible prises en application des dispositions de l'article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 susvisé, restent en vigueur jusqu'à leur modification et révision conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - La ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2017.

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté de la ministre des finances du 28 mars 2017, portant fixation des tarifs des services d'émission des factures électroniques et de leur archivage.

La ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu le code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code tunisien des obligations et des contrats et notamment ses articles 453 nouveau et 453 bis,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix et notamment son article 33,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage et particulièrement l'article 13 portant fixation des tarifs des services mentionnés aux articles 5,6 et 7,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Les tarifs des services mentionnés aux articles 5, 6 et 7 du décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage sont fixés comme suit :

L'enregistrement et la conservation des factures électroniques :

La facture dont la taille ne dépasse pas les cinquante kilo-octets (50 Ko) : cent quatre vingt dix millimes (0,190 DT) hors T.V.A.

La facture dont la taille dépasse les cinquante kilo-octets (50 Ko) : cent quatre vingt dix millimes (0,190 DT) hors T.V.A pour chaque unité supplémentaire de 50 kilo-octets (50 Ko), la dernière tranche dont la taille varie entre 1 et 50 kilo-octets (50 Ko) est considérée en tant qu'unité entière.

Est prise en considération la taille de la facture électronique dans sa forme définitive conservée chez Tunisie Trade Net comportant : l'identifiant unique, le cachet électronique visible et la signature électronique de TTN.

La délivrance à l'émetteur ou au destinataire de la facture électronique, à la demande, d'une copie de la facture électronique en format "Papier" ou "PDF" et "XML":

	L'unité	Tarif (hors T.V.A)
Copie Papier	1 page	1 dinar
Copie en format "PDF" et "XML"	Entre 1 et 10 factures	1 dinar/Unité
Copie en format "PDF" et "XML"	De la 11 ^{ème} à la 100 ^{ème} facture	0,500 dinar/Unité
Copie en format "PDF" et "XML"	A partir de la 101 ^{ème} facture	0,250 dinar/Unité

Art. 2 - Les tarifs de ces services sont révisables à chaque fois que cela sera nécessaire.

Art. 3 - Le paiement de ces services se fait selon un régime de facturation ou de prépaiement conformément aux tarifs en vigueur.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2017.

La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

Décret gouvernemental n° 2017-394 du 29 mars 2017, portant création d'un cadre unifié pour l'évaluation et la gestion des investissements publics.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée et notamment par la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée et notamment par la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental visé à la création d'un cadre unifié pour la gestion des investissements publics financés par le budget de l'Etat ou en partenariat public privé à travers :

- le développement des modes relatifs à la préparation des projets publics, l'accélération de leur réalisation, l'activation de leur suivi et leur évaluation,

- l'optimisation de la sélection des projets publics inscrits au plan de développement, proposés pour programmation et inscription au budget de l'Etat ou pour présentation au financement extérieur, et ce, afin d'éviter le retard dans leur réalisation et garantir un rythme plus élevé de la consommation des crédits que ce soit sur les ressources extérieures ou sur celles de l'Etat.

Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :

- investissement public : les dépenses affectées par l'Etat, supportées par son budget ou par des crédits extérieurs ou dons obtenus par ses structures publiques pour la réalisation des projets publics,

- projets publics : les projets réalisés dans le cadre de l'investissement public dans les domaines des infrastructures ou des équipements collectifs, qu'ils soient nouveaux ou pour l'extension de projets existants, abstraction faite de leurs modalités d'exécution y compris les projets à réaliser dans le cadre du partenariat public privé,

- structures publiques : les ministères, les établissements et les entreprises publiques et les collectivités locales,

- phases de préparation et d'évaluation de projet : englobent les différentes études réalisées relatives au projet, les résultats escomptés et le parachèvement des opérations de prise de possession de la terre qui lui est consacrée.

Art. 3 - Il est créé auprès du ministère chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale un comité national d'approbation des projets publics (CNAPP), désigné ci-après par le comité, chargé d'unifier la gestion de

l'investissement public, d'assurer le suivi de l'exécution du plan de développement et assurer une meilleure coordination entre les projets proposés à être inscrits dans le budget de l'Etat.

Art. 4 - Le ministre chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale ou son représentant préside le comité, lequel se compose des membres suivants :

- le chef du comité général de développement sectoriel et régional du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale: membre,

- le président de l'instance générale du partenariat public privé : membre,

- le chef du comité général de l'administration du budget de l'Etat du ministère des finances : membre,

- le directeur général des ponts et chaussées du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,

- le directeur général de la stratégie et des établissements et entreprises publiques du ministère du transport : membre,

- le directeur général du financement, des investissements et des organes professionnels du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche : membre,

- le directeur général des acquisitions et de délimitation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,

- le directeur général de la stratégie et de la veille du ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables : membre,

- le directeur général des secteurs économiques du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale : membre rapporteur.

En cas d'empêchement un membre peut se faire, exceptionnellement, représenter par un cadre ayant les mêmes pouvoirs quant à la prise de décision aux sujets soumis à la commission.

Un représentant de la structure publique concernée supervisant le projet public soumis à l'approbation peut assister aux réunions du comité sans droit de vote.

Le président du comité peut inviter toute personne, dont il juge utile la présence dans les travaux du comité, sans droit de vote comme, il peut être assisté par des experts dans le domaine exerçant dans le secteur public ou privé.

Art. 5 - Le comité a notamment pour missions :

- l'élaboration des méthodologies et des manuels pour la bonne gouvernance de la préparation des projets publics comprenant les modes de priorisation et la réalisation des études techniques ou études de faisabilité, d'impact, d'analyse des résultats et de rentabilité, préalablement à leur inscription au budget de l'Etat et leur mise à la disposition de tous les intervenants et utilisateurs,

- l'établissement de critères et de méthodologies d'évaluation économique, sociale et technique, ex-ante et ex-post, des projets publics, sur la base d'indicateurs objectifs vérifiables pour le développement de l'investissement public outre la demande auprès des structures publiques d'évaluations économiques, sociales et techniques des projets publics,

- l'approbation des projets publics proposés pour inscription au budget de l'Etat et des projets nécessitant l'affectation des crédits nécessaires pour la réalisation des études de pré-faisabilité et/ou de faisabilité et/ou d'avant-projet détaillé avant leur transmission au ministère des finances,

- le suivi financier et physique des projets publics en cours de réalisation et la réalisation des comparaisons relatives à leurs études de pré investissement,

- la réalisation d'une évaluation ex-post des projets publics visant l'analyse de l'efficacité de l'emploi des ressources publiques et la vérification du degré de leur contribution dans la stratégie de développement et de concrétisation des objectifs escomptés lors de l'opération d'évaluation ex-ante,

- l'appui technique dans le domaine de l'évaluation des projets aux structures publiques concernés,

- la mise en place d'une politique nationale de formation dans le domaine de la préparation et de l'évaluation des projets publics pour le développement et le renforcement des compétences au sein des structures concernées par la gestion, l'exécution et le suivi des projets.

Art. 6 - Les structures publiques sont tenues de :

- Transmettre la liste des projets proposer pour l'inscription au budget de l'Etat au comité, accompagnée de toutes les informations nécessaires relatives à la phase de préparation de projets ou d'évaluation et du calendrier de la maîtrise foncière et ressources nécessaires à cette opération, avant la date du 15 février de chaque année, pour permettre au comité de l'examiner et y statuer avant l'inscription au budget de l'Etat,

- Fournir au comité tous les résultats de l'évaluation ex-post de l'investissement public.

Art. 7 - La direction générale des secteurs économiques au ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale assure le secrétariat permanent du comité. Il est chargé notamment de :

- Recevoir les listes, les données et les requêtes susvisés à l'article 6 du présent décret gouvernemental,

- Etablir l'ordre de jour, tenir, rédiger les procès-verbaux des réunions et les consigner dans un registre établi à cet effet,

- Analyser et examiner les résultats des études de pré investissement et des évaluations de projets publics dans le but de valider leurs hypothèses, leurs critères de prévision, leurs coûts, les avantages et les indicateurs utilisés dans l'évaluation,

- Analyser le contenu des données et documents présentés par la structure publique supervisant le projet, consignées dans un rapport qui sera soumis au comité pour examen et approbation,

- Vérifier le degré de conformité des travaux de préparation des projets avec les orientations du plan de développement, des méthodologies et des manuels de préparation des projets,

- Gérer la banque des projets et fournir des accès aux structures publiques permettant l'actualisation des caractéristiques de ces projets,

- Accomplir toute mission qui lui sera demandée par le président du comité.

Art. 8 - Le comité se réunit obligatoirement sur convocation de son président au cours de la période entre le 15 février et le 15 mai de chaque année et chaque fois que nécessaire.

Le comité ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre de jour qui doit être envoyé à ses membres une semaine au moins avant la date de tenue de sa réunion.

Le comité ne peut se réunir d'une façon légale qu'en présence de la majorité de ses membres, et en cas de non atteinte du quorum, les membres seront convoqués à une seconde réunion qui sera tenue trois jours suivant la date de la première indépendamment du nombre des membres présents.

Art. 9 - Le comité est chargé d'examiner les projets qui lui sont soumis dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de ses dossiers et ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité prend un arrêté justifié de refus ou d'approbation des projets proposés pour inscription au budget de l'Etat et transmet les projets approuvés dans un délai de trois (3) jours de la date de l'arrêté pour l'approbation du chef du gouvernement.

Le comité notifie le maître d'œuvre du projet de refus ou d'approbation dans un délais de trois (3) jours de la date de prise de l'arrêté de refus ou de la date de réception de l'approbation.

La décision du comité engage toutes les parties et ne peuvent être inscrits au budget de l'Etat que les projets approuvés par le comité et le chef du gouvernement tout en tenant compte des contraintes budgétaires.

Le projet peut faire l'objet de révision par le comité si toutes les données requises sont complétées.

Art. 10 - Les ministres, les secrétaires d'Etat, les présidents des collectivités locales, les présidents-directeurs généraux, les directeurs généraux des établissements et entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chaheb

Pour Contresign
Le ministre du
développement, de
l'investissement et de la
coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi

**MINISTRE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Décret gouvernemental n° 2017-395 du 28 mars 2017, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usages industriel, commercial ou professionnel.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016 et notamment son article 38,

Vu le décret n° 2007-1187 du 14 mai 2007, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Pour la liquidation du minimum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel prévue par le paragraphe II de l'article 38 du code de la fiscalité locale, la taxe de référence par mètre carré pour chaque catégorie d'immeubles est fixée comme suit :

Catégorie de l'immeuble	Spécificité de l'immeuble	Taxe de référence par mètre carré (en dinars)			
		Taux 8%	Taux 10%	Taux 12%	Taux 14%
Catégorie 1	Immeuble à usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale	0,900	1,125	1,345	1,570
Catégorie 2	Immeuble à structure légère à usage industriel	0,620	0,770	0,920	1,075
Catégorie 3	Immeuble en béton solide à usage industriel	0,755	0,950	1,135	1,320
Catégorie 4	Immeuble à usage industriel dont la superficie couverte dépasse 5000 m ²	0,990	1,240	1,485	1,735

Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2007-1187 du 14 mai 2007, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel.

Art. 3 - Les dispositions du présent décret gouvernemental sont applicables, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, la ministre des finances et les présidents des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chaheb

Pour Contresign
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires
locales
et de l'environnement
Riadh Mouakher

Décret gouvernemental n° 2017-396 du 28 mars 2017, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré des terrains non bâtis.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016 et notamment son article 33,

Vu le décret n° 2007-1186 du 14 mai 2007, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré des terrains non bâtis,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le montant de la taxe sur les terrains non bâtis prévu au deuxième paragraphe de l'article 33 du code de fiscalité locale est fixé par mètre carré est par chaque zone délimité par le plan d'aménagement urbain comme suit :

Zone	Prix du mètre carré (en dinars)
Zone à haute densité urbaine	0,385
Zone à moyenne densité urbaine	0,115
Zone à basse densité urbaine	0,040

Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2007-1186 du 14 mai 2007, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré des terrains non bâtis.

Art. 3 - Les dispositions du présent décret gouvernemental sont applicables, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, la ministre des finances et les présidents des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chaheb

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires
locales
et de l'environnement
Riadh Mouakher

Décret gouvernemental n° 2017-397 du 28 mars 2017, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016 et notamment le paragraphe IV de son article 4,

Vu le décret n° 2007-1185 du 14 mai 2007, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Pour la liquidation de la taxe sur les immeubles bâtis, le minimum et le maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chaque catégorie d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis est fixé comme suit :

Catégorie de l'immeuble	Surface couverte	Prix de référence du mètre carré bâti (en dinars)
Catégorie 1	Surface ne dépassant pas 100 m ²	de 100 à 178
Catégorie 2	Surface supérieure à 100 m ² et ne dépassant pas 200 m ²	de 163 à 238
Catégorie 3	Surface supérieure à 200 m ² et ne dépassant pas 400 m ²	de 217 à 297
Catégorie 4	Surface supérieure à 400 m ²	de 271 à 356

Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2007 -1185 du 14 mai 2007, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d'immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.

Art. 3 - Les dispositions du présent décret gouvernemental sont applicables, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, la ministre des finances et les présidents des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires
locales
et de l'environnement
Riadh Mouakher

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 1^{er} mars 2017.

Monsieur Wahid Jenhani, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de propriété et d'environnement à la commune de Kélibia.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Monsieur Mourad Essghaier, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur technique à la commune de Sidi Bou Said.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Monsieur Mohamed Ali Hmeme, technicien en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de la sous-direction de propriété et des voiries et des espaces verts à la commune de Menzel Temime.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Monsieur Arafat Dhrari El-Haj Ali, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des personnels à la commune de Médenine.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Madame Hanene Dridi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des contentieux et des affaires foncières à la commune de La Goulette.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Mademoiselle Ilham Sallami, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de relation avec le citoyen et de média à la commune de Raoued.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Madame Salma Khlif, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des taxes à la commune de Sfax.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Madame Mouna Ben Nejma, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des affaires juridiques et de l'état civil à la commune de Sidi Hassine.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Madame Mariem Gharbi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des taxes et recouvrements et recensement et du suivi des recettes à la commune de Sidi Hassine.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Madame Hanen Idoudi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de secrétariat de conseil à la commune de Sidi Hassine.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Madame Naima Miled, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la commune de Zaramdine.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Mademoiselle Mariem Abdelwahed, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des réglementations et de police municipale à la commune de Sousse.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Monsieur Mouawia Benlhaj Boubaker, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la commune de Hammem Ghzez.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Monsieur Mohamed Touhami Eddrissi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des réglementations, des contentieux et du domaine communal à la commune d'El Kef.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Madame Najet Ayari, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des achats et des marchés à la commune de Sidi Hassine.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Abdelkarim Selmi, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur régional des œuvres universitaires à Kairouan.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Mohamed Lasaad Msehli, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire Rakkada à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Akacha Fakraoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire Ibn El Jazzar à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Hammadi Essefi, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au centre culturel universitaire à Monastir.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Faouzi Younes, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire Sahloul à Sousse.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Mokhtar Hilali, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages directeur adjoint, à l'institut supérieur d'administration des entreprises de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Mohsen Briki, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au restaurant universitaire Ibn Rochd à Rakkada à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Fathi Fersi, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au centre universitaire d'animation culturelle et sportive de Rakkada à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Hassouna Saidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au restaurant universitaire Ibn Arafà à Gafsa.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Madame Samiha Annabi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des études, de la prospection et de l'informatique à la direction des services communs à l'université de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Mohamed Houta, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières, à la direction des services communs à l'université de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Mehmed Nahaoui, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur de biologie appliquée de Médenine.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Laith El Alaoui, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur de gestion de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Mohamed Salah Ghali, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à la faculté des sciences de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Aymen Najah, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur d'informatique de Médenine.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Tarek Samai, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur des études juridiques de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Mademoiselle Naima Echeikki, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur des sciences et techniques des eaux de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Madame Olfa Khalili, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur des systèmes industriels de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Saber Aoun, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des affaires estudiantines à la sous-direction des affaires pédagogiques et de la vie universitaire, à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifiques à l'université de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Ali Hajjeji, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des programmes, des examens et des concours universitaires à la sous-direction des affaires pédagogiques et de la vie universitaire, à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Mademoiselle Houda Hemdene, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions d'inspecteur adjoint à la sous-direction de l'inspection administrative et financière à la direction générale à l'office des œuvres universitaires pour le Sud, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2014-4200 du 30 octobre 2014, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Madame Najla Ayedi, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service des statistiques et de la programmation à la sous-direction d'informatique, des statistiques et de programmation à la direction des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le Sud, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 6 mars 2017.

Monsieur Rafik Bouafia, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de chef de service des marchés, des achats et d'approvisionnement à la sous-direction des marchés, d'approvisionnement et des bâtiments à la direction des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le Sud, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

Décret gouvernemental n° 2017-398 du 28 mars 2017, complétant le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et notamment son article 6,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-403 du 26 février 2007,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est ajouté au premier paragraphe de l'article premier du décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000 susvisé, un dernier tiret comme suit :

Article premier (premier paragraphe (dernier tiret)) :

- un représentant du syndicat tunisien des agriculteurs : membre.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Samir Attaieb

Par arrêté de la ministre de la santé du 9 mars 2017.

Monsieur Mahmoud Abdeljaouad, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la santé environnementale à la direction de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Sfax.

Par arrêté de la ministre de la santé du 31 mars 2017.

Monsieur Abdelhak Ben Younes est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche au conseil scientifique de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits, en remplacement de Monsieur Saleh Hammemi, et ce, à compter du 21 février 2017.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES**Décret gouvernemental n° 2017-399 du 29 mars 2017, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale.**

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,

Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, créateurs et intellectuels, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,

Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,

Vu le décret n° 95-538 du 1^{er} avril 1995, relatif à la fixation des taux de cotisations au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, tel que modifié par le décret n° 99-1010 du 10 mai 1999,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2017, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est accordée une remise totale et automatique des montants des pénalités de retard dues et qui sont appliquées aux cotisations au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui ont été acquittées après la date de leur exigibilité, au titre des trimestres écoulés et dans la limite du quatrième trimestre de l'année 2016.

Art. 2 - Bénéficient de la mesure prévue à l'article premier du présent décret gouvernemental, les personnes affiliées à la caisse nationale de sécurité sociale et qui lui sont débitrices des montants de pénalités de retard visés audit article, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite au comptant ou par tranches mensuelles conformément à un calendrier de paiement souscrit avec la caisse nationale de sécurité sociale, et ce, selon les modalités, les conditions et les délais suivants :

- remise intégrale et automatique des montants des pénalités de retard, à condition de s'acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuite par tranches mensuelles, et ce, dans un délai ne dépassant pas 6 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental,

- remise partielle et automatique à concurrence de 80% du montant des pénalités de retard à condition de s'acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuite par tranches mensuelles, et ce, dans un délai ne dépassant pas 10 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental,

- remise partielle et automatique à concurrence de 50% du montant des pénalités de retard à condition de s'acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuite par tranches mensuelles et ce dans un délai ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Peuvent bénéficier des dispositions du présent décret gouvernemental, les personnes affiliées à la caisse nationale de sécurité sociale et qui lui sont débitrices des montants du principal de la dette, des frais de poursuite et des pénalités de retard au titre des cotisations des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles en vertu de jugements juridictionnels en dernier ressort, et ce, conformément aux modalités, aux conditions et aux délais fixées à l'article 2 du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - L'application des dispositions du présent décret gouvernemental ne peut entraîner la restitution par la caisse au titre des pénalités de retard des montants de pénalités réglés avant la date de son entrée en vigueur à l'exception des cas de prononcé des jugements juridictionnels en dernier ressort.

Art. 5 - Sont suspendues, les procédures de poursuites légales, de l'exécution et de recouvrement engagées par la caisse nationale de sécurité sociale à l'encontre des personnes visées à l'article 2 du présent décret gouvernemental, qui procèdent au règlement au comptant du principal de la dette et des frais de poursuite ou en fonction d'un calendrier de paiement conclu à cet effet avec ladite caisse conformément aux modalités, aux conditions et aux délais fixés par l'article 2 susvisée.

Lesdites procédures sont reprises par la caisse, à l'encontre de toute personne débitrice en cas du non règlement du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou partiellement à l'expiration des délais prévus à l'article 2 du présent décret gouvernemental.

Art. 6 - Les personnes visées à l'article 2 du présent décret gouvernemental, qui sont, à la date de son entrée en vigueur, liées à la caisse par des calendriers de paiement en cours, peuvent bénéficier des dispositions du présent décret gouvernemental, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite conformément aux modalités, aux conditions et aux délais fixés par l'article 2 susvisé.

Art. 7 - Peuvent bénéficier de la remise intégrale ou partielle des montants des pénalités de retard, les personnes qui sont débitrices au titre de taxations d'office, objet de contestation en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental devant les juridictions compétentes ou objet de révision en cours par la caisse, à condition du règlement du litige à l'amiable et le paiement total du principal de la dette et des frais de poursuite conformément aux modalités, aux conditions et aux délais fixés par l'article 2 du présent décret gouvernemental.

Art. 8 - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 2017.

Pour Contresigning
Le ministre des affaires
sociales
Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 mars 2017, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-1525 du 30 avril 2014,

Vu le décret n° 2014-3472 du 17 septembre 2014, chargeant Monsieur Kamel Sfar Chaabane, inspecteur central du travail et de conciliation, des fonctions de directeur régional des affaires sociales de Tozeur, avec les indemnités et avantages accordés au directeur général d'administration centrale,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisée, le ministre des affaires sociales délègue à Monsieur Kamel Sfar Chaabane, inspecteur central du travail, chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales de Tozeur, le droit de signature des décisions de sanctions disciplinaires de premier degré, et ce, pour les agents relevant de son autorité.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 1^{er} mars 2017.

Tunis, le 31 mars 2017.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 mars 2017.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Lotfi Chebbi, administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé des fonctions de secrétaire général, à l'institut supérieur de l'éducation spécialisée.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 mars 2017.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Abderrazak Zouaghi, travailleur social conseiller, chargé des fonctions de directeur du centre d'encadrement et d'orientation sociale de Sfax.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 mars 2017.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Kamel Kallel, administrateur en chef, chargé des fonctions de directeur des salaires et de la productivité à la direction générale du travail au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 mars 2017.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Samir Mselmani, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur au bureau de l'assistance aux entreprises économiques au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 mars 2017.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Tarek Sokraf, professeur principal émérite, chargé des fonctions de sous-directeur d'application et de réhabilitation, à l'institut supérieur de l'éducation spécialisée.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 mars 2017.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale, est accordée à Monsieur Mounir Aissa, ingénieur général, chargé des fonctions de sous-directeur du contrôle de l'hygiène et de la sécurité au travail à la direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 février 2017.

Madame Aouatef Griche épouse Abid, inspecteur en chef du travail, est chargée des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation de Tunis 2 à la direction régionale des affaires sociales de Tunis.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 27 février 2017.

Monsieur Fathi Fnaiech, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Hajeb Laayoun, à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur en chef au titre de l'année 2015

- Mohssen Sassi.

Liste des agents à promouvoir au grade de technicien supérieur major de la santé publique au titre de l'année 2015

- Raja Srasra.

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

Par décret gouvernemental n° 2017-400 du 28 mars 2017.

Monsieur Kamel Alimi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur général des services de formation destinés aux entreprises, au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret gouvernemental n° 2017-401 du 28 mars 2017.

Monsieur Mohamed Rahali, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi du Kef.

En application des dispositions de l'article 11 (nouveau) du décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2017-402 du 28 mars 2017.

Monsieur Othmen Mahmoudi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi de Kébili.

En application des dispositions de l'article 11 (nouveau) du décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2017-403 du 28 mars 2017.

Monsieur Fethi Haouala, conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi de Sousse.

En application des dispositions de l'article 11 (nouveau) du décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2017-404 du 28 mars 2017.

Monsieur Béchir Jaziri, administrateur général, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 11 (nouveau) du décret n° 2011-1021 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

**MINISTERE DU TOURISME
ET DE L'ARTISANAT**

Par arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 31 mars 2017.

Monsieur Issam Hammami, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur des études et de la coopération internationale au ministère du tourisme et de l'artisanat.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE**

Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 31 mars 2017, portant délégation de signature.

Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996 et notamment son article 33,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1,

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-115 du 17 janvier 2017, chargeant Monsieur Sadok Toumi, ingénieur général, des fonctions de chef de cabinet du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, à compter du 19 septembre 2016.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 33 (nouveau) de la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, Monsieur Sadok Toumi, chef de cabinet du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, est habilité à signer par délégation du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, tous les documents relatifs aux contentieux auprès du tribunal administratif.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 19 septembre 2016.

Tunis, le 31 mars 2017.

*Le ministre des technologies de la
communication et de l'économie numérique*

Mouhamed Anouar Maarouf

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 31 mars 2017.

Monsieur Mohamed Lazhar Khelifi, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est chargé des fonctions de directeur des ressources humaines et techniques, au commissariat régional des affaires culturelles de Kasserine.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 31 mars 2017.

Madame Siwar Gargouri, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur des statistiques, de la documentation et de l'informatique, au commissariat régional des affaires culturelles de Sfax.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 31 mars 2017.

Madame Bouthaina Ben Bedhiaf, secrétaire culturel, est chargée des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale au ministère des affaires culturelles.

MINISTERE DU TRANSPORT

Par arrêté du ministre du transport du 16 mars 2017.

Monsieur Mourad Ghorbel, officier principal de deuxième classe de la marine marchande, est chargé des fonctions de directeur des ports maritimes de commerce à la direction générale du transport maritime et des ports maritimes de commerce au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 31 mars 2017.

Monsieur Mourad Hamrouni est nommé administrateur représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire au conseil d'administration de la société du réseau ferroviaire rapide de Tunis, en remplacement de Monsieur Badreddine Lehbil, et ce, à compter du 15 février 2017.

Par arrêté du ministre du transport du 31 mars 2017.

Monsieur Ilyes Mankbi est nommé administrateur représentant la société Tunis-Air au conseil d'administration de l'office de l'aviation civile et des aéroports, en remplacement de Madame Sarra Rejeb, et ce, à compter du 4 janvier 2017.

Par arrêté du ministre du transport du 31 mars 2017.

Monsieur Ramzi Khaznadar est nommé administrateur représentant le ministère du transport au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de navigation, en remplacement de Monsieur Habib Toumi, et ce, à compter du 1^{er} mars 2017.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 mars 2017.

Madame Mongia Jendoubi, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'apurement foncier à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de l'Ariana, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 mars 2017.

Monsieur Ahmed Zaoui, analyste central, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion des biens non agricoles de l'Etat à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Tunis, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 mars 2017.

Monsieur Nejah Wechem, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la maintenance et de la formation à la direction générale de l'organisation, des méthodes et de l'informatique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 mars 2017.

Monsieur Lamjed Guesmi, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de sous-directeur des titres exécutoires à la direction générale du contentieux de l'Etat, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par arrêté du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 mars 2017.

Monsieur Maher Mezni, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des enquêtes et de suivi de l'exploitation des immeubles non agricoles de l'Etat à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Jendouba, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

قانون الاستثمار ونصوص ملحقه

2016

الضمن : 10,000 د

ردم ك : 9 - 203 - 39 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2016

ردم ك : 9 - 203 - 39 - 978

الحجم : 13 X 20

الضمن : 10,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-203-9

Format : 13 X 20

Prix : 10,000 D

LOI DE L'INVESTISSEMENT ET TEXTES ANNEXÉS

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 203 - 9

Prix : 10^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الضمن 500 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة الواجبات المهنية
للمهندسين المعماريين

2016

الثلث، 8,000 د

ردم ك، 1 - 168 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2016

ردم ك 1-168-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثلث : 8,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-168-1

Format : 20 X 13

Prix : 8,000 D

CODE
DES DEVOIRS PROFESSIONNELS
DES ARCHITECTES

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 168 - 1

Prix : 8^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثلث 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة
المرافعات المدنية والتجارية

2016

العدد 7 - 39 - 9973 - 978 ردم ك : 9,000 د

مطبوعات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2016

ردم ك 978-9973-39-096-7

الحجم : 13 X 20

العدد : 9,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-096-7

Format : 20 X 13

Prix : 9,000 D

CODE
DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 096 - 7

Prix : 9^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى العدد 500 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus